

新《治安管理处罚法》未成年人保护类专题

延续上一个专题，这个专题是关于未成年人保护类的内容，新法规定有五：

（一）合适成年人到场年龄由过去的 16 周岁以下变更为 18 周岁以下

（二）增设对校园欺凌双追责机制，即公安机关追究欺凌者的责任以及相关部门对学校负责人员进行政务处分；

（三）增设对组织胁迫未成年人在经营场所有偿陪侍的处罚；

（四）增设对老幼病残虐待的处罚；

（五）增设对未成年人涉黄案件的从重处罚。

现逐一论述。

二、保护类

（一）合适成年人到场年龄由过去的 16 周岁以下变更为 18 周岁以下

2012 年版《治安管理处罚法》第八十四条第三款规定：“询问不满十六周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场。”新版《治安管理处罚法》第九十八条第三款规

定：“询问不满十八周岁的违反治安管理行为人，应当通知其父母或者其他监护人到场；……”即由过去的16周岁以下变更为18周岁以下，此举一方面将合适成年人到场年龄提升了2岁，更有利于保护未成年人的合法权益，督促公安机关规范执法；另一方面和《公安机关办理行政案件程序规定》七十五条保持一致，消解了立法冲突。

（二）增设对校园欺凌双追责机制

据不完全统计数据，约45.8%的学生遭遇过直接或间接的校园欺凌，呈现出以“中部地区>西部地区>东部地区>东北地区”的地理空间分布形态，因此校园欺凌问题十分严峻。

校园欺凌是一种在学龄儿童中发生的、违背他人意愿的攻击行为，攻击者可能来自于学生、教职工，也可能是对上学途中的学生实施暴力的其他社区成员。欺凌者具有较强的攻击性和反社会性，被欺凌者容易产生焦虑、抑郁、低自尊、孤独感、自杀信念等内化问题行为，也可能产生违反道德和社会行为规范的外化问题行为。对于该问题，需要多主体联动预防与处置。

本次修法增设对校园欺凌双追责机制，一是公安机关对欺凌者进行处罚或矫治教育的职责。对欺凌者，根据其具体的违法行为，依法予以治安处罚，如果依法不予处罚，或者做出拘留不执行的决定，公安机关应当根据《预防未成年犯罪法》的规定，采取相应的矫治教育等措施；二是建议有关部门对学校负责人员处

分的职责。《未成年人保护法》第三十九条第三款增设了学校对严重的欺凌行为及时向公安机关、教育行政部门的报告义务。此次修法明确规定,如果学校没有按照规定报告或处置,责令整改,公安机关应当建议有关部门对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处分。

法条依据:

《治安管理处罚法》第六十条 以殴打、侮辱、恐吓等方式实施学生欺凌,违反治安管理的,公安机关应当依照本法、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的规定,给予治安管理处罚、采取相应矫治教育等措施。

学校违反有关法律法规规定,明知发生严重的学生欺凌或者明知发生其他侵害未成年学生的犯罪,不按规定报告或者处置的,责令改正,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,建议有关部门依法予以处分。

《未成年人保护法》第三十九条

学校应当建立学生欺凌防控工作制度,对教职员工、学生等开展防治学生欺凌的教育和培训。

学校对学生欺凌行为应当立即制止,通知实施欺凌和被欺凌未成年学生的父母或者其他监护人参与欺凌行为的认定和处理;对相关未

成年学生及时给予心理辅导、教育和引导；对相关未成年学生的父母或者其他监护人给予必要的家庭教育指导。

对实施欺凌的未成年学生，学校应当根据欺凌行为的性质和程度，依法加强管教。对严重的欺凌行为，学校不得隐瞒，应当及时向公安机关、教育行政部门报告，并配合相关部门依法处理。

（三）增设对组织胁迫未成年人在特殊经营场所有偿陪侍的处罚

有偿陪侍的范围非常广泛，是否一概违法？陪酒陪聊是否犯法？答案并非简单的是或否，**关键在于服务的实质内容、组织方式、获利情况以及社会影响**。其实关于陪侍行为的违法认定在实务中是个难题，从2010年北京警方查封“天上人间”夜总会事件引发广泛讨论，公众对其法律定性与社会危害性都存在争议，需要理论界和实务界进一步探究。

《娱乐场所管理条例》第十四条第一款第四项规定娱乐场所及其从业人员不得提供或从事以营利为目的的陪侍，如有违反，根据第二十四条的规定，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿3个月至6个月；情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

而此次修法，**对组织、胁迫未成年人违法从事有偿陪侍活动的，对组织者、胁迫者，最重可以处10-15日拘留，并处5000元以下罚款**。相对于《娱乐场所管理条例》对直接负责的主管人

员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款的规定而言，**这一处罚明显是加重了。**

此外，对于陪侍者是否要处罚？也要遵守具体问题具体分析的原则，如果其“陪侍行为”超过法律边界，应当处罚。

法条依据：

第四十八条 组织、胁迫未成年人在不适宜未成年人活动的经营场所从事陪酒、陪唱等有偿陪侍活动的，处十日以上十五日以下拘留，并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五千元以下罚款。

《娱乐场所管理条例》第十四条

娱乐场所及其从业人员不得实施下列行为，不得为进入娱乐场所的人员实施下列行为提供条件：

（一）贩卖、提供毒品，或者组织、强迫、教唆、引诱、欺骗、容留他人吸食、注射毒品；

（二）组织、强迫、引诱、容留、介绍他人卖淫、嫖娼；

（三）制作、贩卖、传播淫秽物品；

（四）提供或者从事以营利为目的的陪侍；

（五）赌博；

（六）从事邪教、迷信活动；

(七) 其他违法犯罪行为。

娱乐场所的从业人员不得吸食、注射毒品，不得卖淫、嫖娼；娱乐场所及其从业人员不得为进入娱乐场所的人员实施上述行为提供条件

第四十三条

娱乐场所实施本条例第十四条禁止行为的，由县级公安部门没收违法所得和非法财物，责令停业整顿3个月至6个月；情节严重的，由原发证机关吊销娱乐经营许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

(四) 增设对老幼病残虐待的处罚

2015年11月1日起施行的刑法修正案（九）在刑法第二百六十条（虐待罪）后增加一条，作为第二百六十条之一：“对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑或者拘役。”此次修法，增加了“对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人的，处五日以下拘留或者警告；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款”，一方面是对实践需求的回应；另一方面是做好和刑法相关条款的衔接工作。

法条依据：

《治安管理处罚法》第五十三条 有下列行为之一的，处五日以下拘留或者警告；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：

（一）虐待家庭成员，被虐待人或者其监护人要求处理的；

（二）对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等负有监护、看护职责的人虐待被监护、看护的人的；

（三）遗弃没有独立生活能力的被扶养人的。

（五）增设对未成年人涉黄案件的从重处罚

未成年人处于身心发展的关键时期，接触涉黄内容可能导致性观念扭曲，对性产生错误认知；同时可能刺激其生理发育，导致性早熟或者性冲动过早出现，对身体健康造成潜在危害，因此此次修法，**对于组织未成年人参加播放淫秽音像、进行淫秽表演、参与聚众淫乱，要从重处罚**；此外，制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息，**如果这些淫秽物品和淫秽信息中涉及未成年人的，要从重处罚。**

法条依据：

《治安管理处罚法》第八十条 制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以上三千元以下罚款。

前款规定的淫秽物品或者淫秽信息中涉及未成年人的，从重处罚。

第八十一条 有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款：

- （一）组织播放淫秽音像的；
- （二）组织或者进行淫秽表演的；
- （三）参与聚众淫乱活动的。

明知他人从事前款活动，为其提供条件的，依照前款的规定处罚。

组织未成年人从事第一款活动的，从重处罚。